نفط

شركة البريقة لتسويق النفط

إحدى شركات المؤسسة الوطنية للنفط

B.P.M.C

Brega Petroleum Marketing Co .

One of The Companies of The National Oil Corporation

عقـــــد

بيع منتج الديزل

رقم الوثيقة : BPMC-CMA-F01

التاريخ: 16/ 8/ 2026 م

رقم العقد (610/ د/ ع/ ق)

إدارة العقود والتوثيق

www.brega.ly

طبع بمنسقية المطبوعات والقرطاسية مكتب الخدمات العامة المركز الرئيسي

إنه في يوم/ الاحد،الموافق /التاسع، من شهر /أغسطس لسنة 2026م. بمدينة طرابلس أبرم هذا العقد بين كل من:-

أولا / شركة البريقة لتسويق النفط ومقرها الرئيسي طرابلس/ طريق المطار ويمثله في هذا العقد السيد/م.مصطفى أبو القاسم عون،بصفته: عضو مجلس الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمناطق غ/ج، والمفوض بالتوقيع بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (165)لسنة 2026م.بشأن إعادة توزيع الاختصاصات وإلى القرار رقم 93 لسنة 2025م.بشأن تفويض الصلاحيات.

ويشار إليه فيما بعد.

"بالطرف الأول"

ثانيا /إدارة خدمات النظافة العامة (بلدية يفرن) ، ومقرها: ليبيا / يفرن ، ويمثلها في توقيع هذا العقد السيد/ أبو القاسم علي كافو، إثبات هوية (2055) بصفته/المخول بالتوقيع على العقد بموجب رسالة تخويل رقم (2026/689) تاريخ04-08- 2026م.هاتف رقم (0926590701).

ويشار إليه فيما بعد.

"بالطرف الثاني"

تمهيـــد

لما كان الطرف الأول ووفقاً لقانون إنشائه ونظامه الأساسي وتعديلاته متخصص في توفير وبيع المنتجات النفطية بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي، وكان الطرف الثاني يرغب في شراء وقود الديزل من الطرف الاول وذلك لغرض استعماله "كبديل للكهرباء وتزويد المعدات التشغيلية" الأمر الذي اتجهت معه إرادة الطرفين إلى التعاقد على الأتي:-

المادة (1)
حكم التمهيد

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد وركناً أساسياً فيه ويأخذ كافة أحكامه .

المادة (2)
التزامات الطرف الأول

1. يلتزم بتزويد الطرف الثاني بمتطلباته من منتج (الديزل) حسب الكمية المحددة من قبل لجان تحديد احتياجات المستهلكين وهي (8,700لتر، ثمانية ألاف وسبعمائة لتر شهرياً.) وفق الأصول المتبعة والإمكانيات المتاحة لديه وحسب ظروفه التشغيلية، ويكون الطرف الثاني ملزماً بالكمية المحددة من قبل اللجنة الفنية الفرعية التابعة للطرف الأول والمحددة بتقريرها بتاريخ: 2026/07/09م.ولا يحق له طلب زيادة الكمية المخصصة والمبينة أعلاه

إلا بعد أخذ الموافقات اللأزمة وإعادة تقدير الاحتياج من قبل اللجنة المختصة بتحديد الاحتياج بعد الوقوف على الأسباب التي أدت لذلك.

2. يلتزم بتسجيل الطرف الثاني في منظومة مبيعات الشركة وفق الإجراءات المتبعة ومنحها رمز التسجيل الخاص بها ورابط الكتروني خاص يمكنّها من حجز وطلب الكمية المخصصة شهرياً.

المادة (3)

التزامات الطرف الثاني

1. يلتزم بتوفير كافة المستندات التي يطلبها الطرف الأول للقيد بسجلات الزبائن وتجديدها متى تطلب الأمر وأن يلتزم بكافة الشروط المتبعة لدى الطرف الأول في التزويد.
2. أن يلتزم التزاما تاما بتنفيذ التعليمات والشروط العامة للأمن والسلامة المعمول بها من قبل الشركة مع التقيد التام بمتطلبات حماية البيئة وسلامة المحيط حسب ما تنص عليه القوانين والقرارات النافذة بالخصوص ويتحمل مسؤولية اخلاله بأي منها.
3. إحضار شهادة تفيد الكشف على مكان التفريغ ومدى جاهزية المعدات والخزانات لإستقبال المنتج معتمدة من هيئة السلامة الوطنية.
4. يتعهد بتحمل المسؤولية الكاملة عن الشحنة من وقت خروجها من بوابة المستودع (نقطة التعبئة التابعة للطرف الأول) ويشمل التعهد مسؤولية وصول الشحنة واستلامها من قبل الطرف الثاني على سبيل المثال لا الحصر (مخاطر الطريق، ونقص في الكمية أو أي استعمال للمنتج في غير الأغراض المطلوب لأجلها).
5. حال تكليف شركة نقل خاص من قبل الطرف الثاني يلتزم بإحضار كافة المستندات الخاصة بالشاحنات وشبه المقطورات حسب اللوائح والضوابط المعمول بها في الشركة للجهات الناقلة (صور من كتيب رأس الجر وشبه المقطورة – التأمينات الاجبارية لرأس الجر وشبه المقطورة - تأمينات الطرف الثالث لرأس الجر وشبه المقطورة – بطاقة هيئة السلامة الوطنية لرأس الجر وشبه المقطورة – رخصة القيادة الخاصة بالسائق – إفادة بالرخصة – التصريح النفطي – عقد ملكية أو توكيل قيادة لرأس الجر وشبه المقطورة إن وجد) وتسلم هذه المستندات لوحدات النقل البري بمستودعات الطرف الأول قبل البدء في عملية التعبئة .
6. تكليف مندوب عنه في حال رغبته في نقل المنتج بواسطة نقل خاص لاستلام المنتج من مستودعات الطرف الأول وان يتم الختم والتوقيع على فاتورة البيع باستلام الكمية كاملة قبل خروجها من بوابة المستودع التابع للطرف الأول.
7. تكليف عدد (2) مندوبين ليبيين الجنسية، يخولان بموجب كتاب رسمي صادر عن الممثل القانوني للطرف الثاني للتعامل مع الطرف الأول ولن يتم التعامل مع سواهما إلا بخطاب مسبق صادر عن ذات الجهة (الممثل القانوني للطرف الثاني).

8. يلتزم عند تقديم طلب شراء المنتجات أن يكون طلب الشراء من أصل وصورة ويحمل رقماً مسلسلاً وآية بيانات أخرى يراها الطرف الأول لازمة مع مراعاة الآتي: -

- أن يكون طلب الشراء موقعاً ومختوماً من الشخص المخول بالاعتماد.
- أن يُقدم خلال فترة الدوام الرسمي.
- ألا تتجاوز الكمية المدرجة بطلبات الشراء الكميات المحددة من قبل الطرف الأول.
- لا يتم قبول طلبات الشراء في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية والدينية كما لا تقبل عبر الاتصال الهاتفي.

المادة (4)

طريقة الدفع

مع عدم الاخلال بنصوص المواد أعلاه (م2– م3) وبعد استيفاء الشروط المحددة من الطرف الأول يلتزم الطرف الثاني بالسداد وفقاً لآلية الدفع المسبق، ولا يتم الحجز إلاّ من خلال صكوك مصدّقة من المصارف المعتمدة باسم الجهة أو من خلال حوالات مالية من حساب الجهة تُحال مباشرة لحسابات الشركة، كما يلتزم الطرف الثاني بدفع مصاريف النقل من نقطة الشحن إلى نقطة التسليم طبقاً للقرارات الصادة عن جهة الاختصاص (وزارة الاقتصاد) بالخصوص، والالتزام بما يصدر من قرارات جديده منذ تاريخ صدورها.

(المادة 5)

وقف التزويد

للطرف الأول حق وقف تزويد الزبون بالمنتج محل العقد إذا تبين له إخلال الطرف الثاني بشروط العقد أو أية اسباب يقدرها الطرف الأول، ومنها: -

1. إذا لم يقم الطرف الثاني بتجديد صلاحية المستندات الرسمية المتعلقة بممارسة نشاطه خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
2. يحق للطرف الأول الامتناع عن تزويد الطرف الثاني في حال عدم إتباع شروط التزويد في موقع الطرف الثاني، بما في ذلك اشتراطات السعة التخزينية ومدى مطابقتها لمتطلبات الأمن والسلامة، ولا يحق للطرف الثاني، الاعتراض على الإجراءات المتبعة من الطرف الأول.

(المادة 6)

صحة المستندات

يقر الطرف الثاني بأن جميع المستندات المقدمة منه صحيحة ومتحصل على التراخيص اللازمة لممارسة وأنه غير متعاقد مع أي شركة من شركات توزيع الوقود العاملة، أو أنه قد أنهى عقده ولا يوجد عليه أي أو رسوم أو ديون واجبة السداد لأي شخص أو جهة كانت، ويتعهد بتحمل مسؤولية مخالفة ذلك.

المادة (7)

مدة العقد

مُدة هذا العقد (سنة واحدة) تبدأ 16/08/2026م. وتنتهي في 15/08/2027م، قابل للتمديد لمدد أخرى مماثلة بموجب كتاب بالتمديد يصدر سنويا عن الطرف الأول ويتولى الطرف الثاني سداد الرسوم الضريبية على مدة التمديد وفي حال ابداء أي من الطرفين عدم رغبته في التمديد اخطار الطرف الاخر كتابة قبل انتهاء مدة هذا العقد بشهرين، واي تعديل تفرضه الظروف التشغيلية او تعديل في التشريعات النافذة يوقف العمل بالعقد الحالي فوراً ويتم التعديل بناء على ما استحدث من تشريعات على اعتبار الزاميتها من تاريخ صدورها.

المادة (8)

التنازل عن العقد

لا يجوز للطرف الثاني التنازل على العقد كله أو بعضه وإذا تنازل خلافاً لحكم هذه المادة، فيلغى العقد، دون الحاجة لأي إجراء قضائي مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في التعويض عما أصابه من ضرر.

المادة (9)

حالات إلغاء العقد

مع عدم الإخلال بحق الشركة في التعويض (إن كان لذلك مقتضى) وفقاً لما نصت عليه اللوائح والتشريعات المنظمة يكون للطرف الأول الحق في إنهاء العقد في الحالات التالية: -

1. إذا ثبت للطرف الأول تصرف الطرف الثاني في المنتج (موضوع العقد) في غير الأوجه التي صرف على أساسها، أو ثبت له إعادة تصديره خلافاً للقوانين المنظمة تحت أي مسمى.
2. إذا تبين أن الطرف الثاني قد تورط في جريمة تهريب وقود أو باعه كله أو بعضه بالجملة أو إرتكب أي فعل يعد جريمة معاقب عليها قانوناً.
3. إذا ثبت للطرف الأول زوال السبب الذي تم طلب المنتج لأجله مثل توقف نشاط الطرف الثاني او ما شابه ذلك.
4. إذا تأخر الطرف الثاني أو ماطل في استلام الشحنات المخصصة له.

5. إذا قام الطرف الثاني بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر باستعمال الغش أو التدليس، التلاعب في تنفيذ العقد مع الطرف الأول أثناء التنفيذ أو عند تقديم المستندات اللازمة للعقد.
6. إذا زالت أهلية الطرف الثاني فللطرف الأول حق الاختيار بين إنهاء العقد وبين السماح لخلف الطرف الثاني بالاستمرار في تنفيذه إذا طلب ذلك وتأكد الطرف الأول من كفايته المالية والفنية والقانونية وأوجه طلب المنتج.
7. إذا كان الطرف الثاني أكثر من شخص وزالت أهلية أحدهم فيكون للطرف الأول الخيار بين إنهاء العقد وبين تكليف باقي الأشخاص والاستمرار في التنفيذ.
8. إذا كان الطرف الثاني شركة أشخاص أو أموال وانقضت فينهي الطرف الأول العقد ما لم يكن حل الشركة قد قصد به إعادة تنظيمها.

يكون إنهاء العقد في هذه الحالات وإخطار الطرف الثاني بما ينتهي إليه رأي الطرف الأول بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسله الطرف الأول إلى الطرف الثاني على عنوانه المثبت بهذا العقد ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر أو الالتجاء إلى القضاء.

المادة (10)
تسجيل العقد لدى مصلحة الضرائب

يلتزم الطرف الثاني باعتماد نسخ العقد لدى مصلحة الضرائب وسداد كافة الرسوم المترتبة عليه وفقاً للتشريعات النافذة وذلك في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعه ويتحمل كافة الغرامات والنفقات التي قد تترتب عن التأخير كما يتحمل الطرف الثاني أية ضرائب أخرى تستحق عليه بمناسبة قيامه بتنفيذ هذا العقد وعليه أن يقدم للطرف الأول الوثائق الرسمية التي تدل على الوفاء بهذه الضرائب.

المادة (11)
القوة القاهرة

القوة القاهرة هي ظروف وأحداث لا يمكن توقع حدوثها عند التعاقد ويترتب عليها توقف في التزامات الطرفين إلى حين انتهائها وعلى الطرف الذي يدعي وجود القوة القاهرة إثباتها وفي جميع الأحوال إذا استمرت هذه الحالة بشكل يجعل التنفيذ مستحيلاً جاز للطرفين إنهاء العقد.

المادة (12)
لغة العقد

تكون لغة العقد وملاحقه والمستندات المتعلقة بموضوع العقد باللغة العربية بما في ذلك المكاتبات والمراسلات المتبادلة بين الطرفين وكذلك الفواتير المقدمة من الطرف الثاني.

المادة (13)

سريان القانون الليبي واختصاص القضاء الليبي

1. القانون الذي يحكم العقد هو القانون الليبي.
2. تختص المحاكم الليبية بالنظر في المنازعات والخلافات إذا وقعت بين الطرفين خلال تنفيذ هذا العقد بعد استيفاء كل الطرق الودية في حل المنازعات الناشئة عن العقد.
3. تختص المحكمة التي يقع في نطاقها موطن الطرف الأول بالنظر في المنازعات الناشئة عن هذا العقد.

المادة (14)

عناوين طرفي العقد

يعتبر استلام كافة الإخطارات والمراسلات التي يوجهها أحد الطرفين للآخر صحيحة إذا تم التسليم مباشرة في العنوان المبين بصدر هذا العقد قرين اسم كل طرف في ديباجة العقد، ولا يحق لأي طرف تغيير عنوانه إلاّ بعد إخطار الأخر بذلك كتابياً.

المادة (15)

نسخ العقد

حُـرر هذا العقد من عدد (5) نسخ تسلم للطرف الثاني عقِب استكمال إجراءات اعتمادها من الطرفين، وذلك للتصديق عليها من مصلحة الضرائب وإرجاعها للطرف الأول للعمل بموجبها عند الاقتضاء، مع حقه في استلام نسخة معتمده.

توقيعـــات الطرفيـــن

الطرف الأول	الطرف الثاني
الاسم: محمد مفتاح أبو القاسم عون	الاسم: ابراهيم علي كامو
الصفة: عضو مجلس الادارة	الصفة: وكيل شؤون
التوقيع:	التوقيع:

شركة البريقة لتسويق النفط
عضو مجلس الإدارة
للتشغيل والعمليات
ع ج

دائرة الحكم المحلي
ادارة خدمات
النظافة العامة
بلدية بنغازي

250
وزارة المالية

شركة البريقة لتسويق النفط

إحدى شركات المؤسسة الوطنية للنفط

B.P.M.C

Brega Petroleum Marketing Co .

One of The Companies of The National Oil Corporation

عقـــد

بيع منتج الديزل

رقم الوثيقة : BPMC-CMA-F01

التاريخ: 16 / 8 / 2026 م

رقم العقد (644/ع ات/د)

إدارة العقود والتوثيق

www.brega.ly

طبع بمنسقية المطبوعات والقرطاسية مكتب الخدمات العامة المركز الرئيسي

إنه في يوم الإربعاء الموافق / الثاني عشر،من شهر / أغسطس، لسنة 2026م. بمدينة طرابلس أبرم هذا بين كلاً من :-

أولا / شـــركـة البريقـة لتســـويق النفط ومقرهـا الرئيســي طرابلس/طريق المطار ويمثلـه في هـذا الـ السيد/م. مصطفى أبو القاسم عون، بصفته:عضو مجلس الإدارة للإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمناطق غ/ج والمفوض بالتوقيع بموجب قرار مجلس الإدارة رقم(165) لسـنة 2026م. بشـأن إعادة توزيع الاختصـاصـات وإلى القرار رقم (198) لسنة 2025م بشأن تفويض الصلاحيات.
ويشار إليه فيما بعد.

"بالطرف الأول"

ثانيا / شـركة قرارة لصـناعة الرخام والجرانيت ذ.م.م ،رقم القيد بالسـجل التجاري (05020202541240) مسـتخرج من السـجل التجاري المحلي مصـراتة، ومقرهـا: ليبيـا / مصـراتـة- رأس الطوبـة ، ويمثلهـا السـيـد/ فوزي إبراهيم محمد الكرشـيني ،بصـفتـه: مدير عـام الشـركـة،وينوب عنـه في توقيع هـذا العقـد السـيـد/ مهنـد أنور مربوص ،إثبـات هويـة رقم (AD909162)،بموجـب رسـالـة التخويـل إشـاري بلا المؤرخة 2026/08/11م. هاتـف(0912000669).
ويشار إليه فيما بعد.

"بالطرف الثاني"

تمهيـــد

لما كان الطرف الأول ووفقاً لقانون إنشائه ونظامه الأساسي وتعديلاته متخصص في توفير وبيع المنتجات النفطية بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي، وكان الطرف الثاني يرغب في شراء وقود الديزل من الطرف الاول وذلك لغرض استعماله " كبديل للكهرباء و الشاحنات والأليات " الأمر الذي اتجهت معه إرادة الطرفين إلى التعاقد على الأتي: -

المادة (1)
حكم التمهيد

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد وركناً أساسياً فيه ويأخذ كافة أحكامه .

المادة (2)
التزامات الطرف الأول

1. يلتزم بتزويد الطرف الثاني بمتطلباته من منتج (الديزل) حسب الكمية المحددة من قبل لجان تحديد احتياجات المستهلكين وهي (68,960 لتر ثمانية وستون ألف وتسعمائة وستون لتر شهرياً) ،وفق الأصول المتبعة والإمكانيات المتاحة لديه وحسب ظروفه التشغيلية، ويكون الطرف الثاني ملزماً بالكمية المحددة من قبل اللجنة

الصلحات

الفنية الفرعية التابعة للطرف الأول والمحددة بتقريرها إشاري (بلا)المؤرخ : 2026/06/16م. ولا يحق له طلد زيادة الكمية المخصصة والمبينة أعلاه إلا بعد أخد الموافقات اللأزمة وإعادة تقدير الاحتياج من قبل اللجنة المختصة بتحديد الاحتياج بعد الوقوف على الأسباب التي أدت لذلك.

2. يلتزم بتسجيل الطرف الثاني في منظومة مبيعات الشركة وفق الإجراءات المتبعة ومنحها رمز التسجيل الخاص بها ورابط الكتروني خاص يمكنّها من حجز وطلب الكمية المخصصة شهرياً.

المادة (3)

التزامات الطرف الثاني

1. يلتزم بتوفير كافة المستندات التي يطلبها الطرف الأول للقيد بسجلات الزبائن وتجديدها متى تطلب الأمر ذلك، وأن يلتزم بكافة الشروط المتبعة لدى الطرف الأول في التزويد.
2. أن يلتزم التزاما تاما بتنفيذ التعليمات والشروط العامة للأمن والسلامة المعمول بها من قبل الشركة مع التقيد التام بمتطلبات حماية البيئة وسلامة المحيط حسب ما تنص عليه القوانين والقرارات النافذة بالخصوص ويتحمل مسؤولية اخلاله بأي منها.
3. إحضار شهادة تفيد الكشف على مكان التفريغ ومدى جاهزية المعدات والخزانات لإستقبال المنتج معتمدة من هيئة السلامة الوطنية.
4. يتعهد بتحمل المسؤولية الكاملة عن الشحنة من وقت خروجها من بوابة المستودع (نقطة التعبئة التابعة للطرف الأول) ويشمل التعهد مسؤولية وصول الشحنة واستلامها من قبل الطرف الثاني على سبيل المثال لا الحصر (مخاطر الطريق، ونقص في الكمية أو أي استعمال للمنتج في غير الأغراض المطلوب لأجلها).
5. حال تكليف شركة نقل خاص من قبل الطرف الثاني يلتزم بإحضار كافة المستندات الخاصة بالشاحنات وشبه المقطورات حسب اللوائح والضوابط المعمول بها في الشركة للجهات الناقلة (صور من كتيب رأس الجر وشبه المقطورة – التأمينات الاجبارية لرأس الجر وشبه المقطورة - تأمينات الطرف الثالث لرأس الجر وشبه المقطورة – بطاقة هيئة السلامة الوطنية لرأس الجر وشبه المقطورة – رخصة القيادة الخاصة بالسائق – إفادة بالرخصة – التصريح النفطي – عقد ملكية أو توكيل قيادة لرأس الجر وشبه المقطورة إن وجد) وتسلم هذه المستندات لوحدات النقل البري بمستودعات الطرف الأول قبل البدء في عملية التعبئة .
6. تكليف مندوب عنه في حال رغبته في نقل المنتج بواسطة نقل خاص لاستلام المنتج من مستودعات الطرف الأول وان يتم الختم والتوقيع على فاتورة البيع باستلام الكمية كاملة قبل خروجها من بوابة المستودع التابع للطرف الأول.
7. تكليف عدد (2) مندوبين ليبيين الجنسية، يخولان بموجب كتاب رسمي صادر عن الممثل القانوني للطرف الثاني للتعامل مع الطرف الأول ولن يتم التعامل مع سواهما إلا بخطاب مسبق صادر عن ذات الجهة (الممثل القانوني للطرف الثاني).

8. يلتزم عند تقديم طلب شراء المنتجات أن يكون طلب الشراء من أصل وصورة ويحمل رقماً مسلسلاً وآية أخرى يراها الطرف الأول لازمة مع مراعاة الآتي: -

- أن يكون طلب الشراء موقعاً ومختوماً من الشخص المخول بالاعتماد.
- أن يُقدم خلال فترة الدوام الرسمي.
- ألا تتجاوز الكمية المدرجة بطلبات الشراء الكميات المحددة من قبل الطرف الأول.
- لا يتم قبول طلبات الشراء في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية والدينية كما لا تقبل عبر الاتصال الهاتفي.

المادة (4)

طريقة الدفع

مع عدم الاخلال بنصوص المواد أعلاه (م2– م3) وبعد استيفاء الشروط المحددة من الطرف الأول يلتزم الطرف الثاني بالسداد وفقاً لآلية الدفع المسبق، ولا يتم الحجز إلاَّ من خلال صكوك مصدّقة من المصارف المعتمدة باسم الجهة أو من خلال حوالات مالية من حساب الجهة تُحال مباشرة لحسابات الشركة، كما يلتزم الطرف الثاني بدفع مصاريف النقل من نقطة الشحن إلى نقطة التسليم طبقاً للقرارات الصادة عن جهة الاختصاص (وزارة الاقتصاد) بالخصوص، والالتزام بما يصدر من قرارات جديده منذ تاريخ صدورها.

(المادة 5)

وقف التزويد

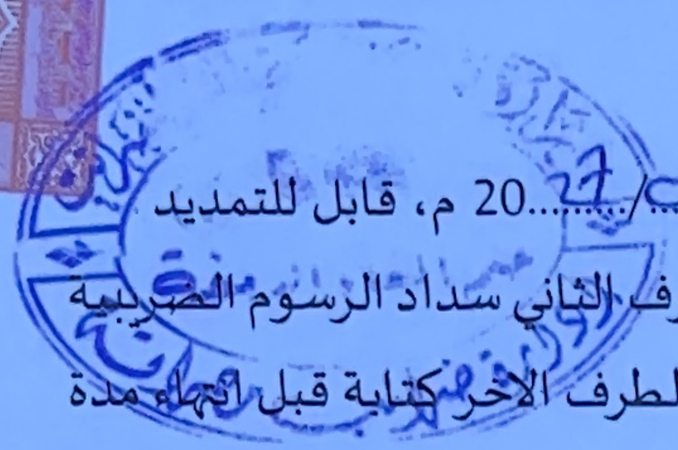
للطرف الأول حق وقف تزويد الزبون بالمنتج محل العقد إذا تبين له إخلال الطرف الثاني بشروط العقد أو أية اسباب يقدرها الطرف الأول، ومنها: -

1. إذا لم يقم الطرف الثاني بتجديد صلاحية المستندات الرسمية المتعلقة بممارسة نشاطه خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
2. يحق للطرف الأول الامتناع عن تزويد الطرف الثاني في حال عدم إتباع شروط التزويد في موقع الطرف الثاني، بما في ذلك اشتراطات السعة التخزينية ومدى مطابقتها لمتطلبات الأمن والسلامة، ولا يحق للطرف الثاني، الاعتراض على الإجراءات المتبعة من الطرف الأول.

(المادة 6)

صحة المستندات

يقر الطرف الثاني بأن جميع المستندات المقدمة منه صحيحة ومتحصل على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه وأنه غير متعاقد مع أي شركة من شركات توزيع الوقود العاملة، أو أنه قد أنهى عقده ولا يوجد عليه أي التزامات أو رسوم أو ديون واجبة السداد لأي شخص أو جهة كانت، ويتعهد بتحمل مسؤولية مخالفة ذلك.



المادة (7)

مدة العقد

مُدة هذا العقد (سنة واحدة) تبدأ من 16/08/2015م وتنتهي في 15/08/2016م، قابل للتمديد أخرى مماثلة، بموجب كتاب بالتمديد يصدر سنويا عن الطرف الأول ويتولى الطرف الثاني سداد الرسوم الضريبية على مدة التمديد وفي حال ابداء أي من الطرفين عدم رغبته في التمديد اخطار الطرف الاخر كتابة قبل انتهاء مدة هذا العقد بشهرين، واي تعديل تفرضه الظروف التشغيلية او تعديل في التشريعات النافذة يوقف العمل بالعقد الحالي فوراً ويتم التعديل بناء على ما استحدث من تشريعات على اعتبار الزاميتها من تاريخ صدورها.

المادة (8)

التنازل عن العقد

لا يجوز للطرف الثاني التنازل على العقد كله أو بعضه وإذا تنازل خلافاً لحكم هذه المادة، فيلغى العقد دون الحاجة لأي إجراء قضائي مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في التعويض عما أصابه من ضرر.

المادة (9)

حالات إلغاء العقد

مع عدم الإخلال بحق الشركة في التعويض (إن كان لذلك مقتضى) وفقاً لما نصت عليه اللوائح والتشريعات المنظمة يكون للطرف الأول الحق في إنهاء العقد في الحالات التالية: -

1. إذا ثبت للطرف الأول تصرف الطرف الثاني في المنتج (موضوع العقد) في غير الأوجه التي صرف على أساسها، أو ثبت له إعادة تصديره خلافاً للقوانين المنظمة تحت أي مسمى.
2. إذا تبين أن الطرف الثاني قد تورط في جريمة تهريب وقود أو باعه كله أو بعضه بالجملة أو إرتكب أي فعل يعد جريمة معاقب عليها قانوناً.
3. إذا ثبت للطرف الأول زوال السبب الذي تم طلب المنتج لأجله مثل توقف نشاط الطرف الثاني او ما شابه ذلك.
4. إذا تأخر الطرف الثاني أو ماطل في استلام الشحنات المخصصة له.
5. إذا قام الطرف الثاني بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر باستعمال الغش أو التدليس أو التلاعب في تنفيذ العقد مع الطرف الأول أثناء التنفيذ أو عند تقديم المستندات اللازمة للعقد.
6. إذا زالت أهلية الطرف الثاني فللطرف الأول حق الاختيار بين إنهاء العقد وبين السماح لخلف الطرف الثاني بالاستمرار في تنفيذه إذا طلب ذلك وتأكد الطرف الأول من كفايته المالية والفنية والقانونية وأوجه طلب المنتج.
7. إذا كان الطرف الثاني أكثر من شخص وزالت أهلية أحدهم فيكون للطرف الأول الخيار بين إنهاء العقد وبين تكليف باقي الأشخاص والاستمرار في التنفيذ.

8. إذا كان الطرف الثاني شركة أشخاص أو أموال وانقضت فينهي الطرف الأول العقد ما لم يكن حل الشركة قصد به إعادة تنظيمها.

يكون إنهاء العقد في هذه الحالات وإخطار الطرف الثاني بما ينتهي إليه رأي الطرف الأول بموجب خطاب مسـ مصحوب بعلم الوصول يرسله الطرف الأول إلى الطرف الثاني على عنوانه المثبت بهذا العقد ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر أو الالتجاء إلى القضاء.

المادة (10)

تسجيل العقد لدى مصلحة الضرائب

يلتزم الطرف الثاني باعتماد نسخ العقد لدى مصلحة الضرائب وسداد كافة الرسوم المترتبة عليه وفقاً للتشريعات النافذة وذلك في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعه ويتحمل كافة الغرامات والنفقات التي قد تترتب عن التأخير كما يتحمل الطرف الثاني أية ضرائب أخرى تستحق عليه بمناسبة قيامه بتنفيذ هذا العقد وعليه أن يقدم للطرف الأول الوثائق الرسمية التي تدل على الوفاء بهذه الضرائب.

المادة (11)

القوة القاهرة

القوة القاهرة هي ظروف وأحداث لا يمكن توقع حدوثها عند التعاقد ويترتب عليها توقف في التزامات الطرفين إلى حين انتهائها وعلى الطرف الذي يدعي وجود القوة القاهرة إثباتها وفي جميع الأحوال إذا استمرت هذه الحالة بشكل يجعل التنفيذ مستحيلاً جاز للطرفين إنهاء العقد.

المادة (12)

لغة العقد

تكون لغة العقد وملاحقه والمستندات المتعلقة بموضوع العقد باللغة العربية بما في ذلك المكاتبات والمراسلات المتبادلة بين الطرفين وكذلك الفواتير المقدمة من الطرف الثاني.

المادة (13)

سريان القانون الليبي واختصاص القضاء الليبي

1. القانون الذي يحكم العقد هو القانون الليبي.
2. تختص المحاكم الليبية بالنظر في المنازعات والخلافات إذا وقعت بين الطرفين خلال تنفيذ هذا العقد بعد استيفاء كل الطرق الودية في حل المنازعات الناشئة عن العقد.
3. تختص المحكمة التي يقع في نطاقها موطن الطرف الأول بالنظر في المنازعات الناشئة عن هذا العقد.

المادة (14)
مناوين طرفي العقد

يعتبر استلام كافة الإخطارات والمراسلات التي يوجهها أحد الطرفين للآخر صحيحة إذا تم التسل... في العنوان المبين بصدر هذا العقد قرين اسم كل طرف في ديباجة العقد، ولا يحق لأي طرف تغيير عنو... إخطار الأخر بذلك كتابياً.

المادة (15)
نسخ العقد

حُـرر هذا العقد من عدد (5) نسخ تسلم للطرف الثاني عقِب استكمال إجراءات اعتمادها من الطرفين، وذلك للتصديق عليها من مصلحة الضرائب وإرجاعها للطرف الأول للعمل بموجبها عند الاقتضاء، مع حقه في استلام نسخة معتمده.

توقيعـــات الطرفيـــن

الطرف الأول	الطرف الثاني
الاسم: حمد طافي أبو القاسم عون	الإسم: مصباح أبو مدين يوسف
الصفة: عضو مجلس الادارة	الصفة: مخول بالتوقيع
التوقيع:	التوقيع:

شركة البريقة لتسويق النفط
عضو مجلس الإدارة
للتشغيل والعمليات
ع . ج

شركة
قـــرارة
لصناعة الرخام والجرانيت
ومواد البنـاء
ذ . م . م

شركة البريقة لتسويق النفط

إحدى شركات المؤسسة الوطنية للنفط

B.P.M.C

Brega Petroleum Marketing Co .

One of The Companies of The National Oil Corporation

عقـــــد

بيع منتج الديزل

رقم الوثيقة : BPMC-CMA-F01

التاريخ: 20/ 8 /2021 م

رقم العقد (367 / 10 / 2)

إدارة العقود والتوثيق

www.brega.ly

طبع بمنسقية المطبوعات والقرطاسية مكتب الخدمات العامة المركز الرئيسي

شركة البريقة لتسويق النفط إحدى شركات المؤسسة الوطنية للنفط	**العقود والتوثيق** **عقـــــــــد "بيع منتج الديزل"**	رقم الوثيقة: BPMC-WS-COD-F01 الإصدار / التعديل: 0/0 الصفحة / عدد الصفحات: 1 of 6

إنه في يوم/الاربعاء، الموافق /السادس والعشرون،من شهر/أغسطس لسنة 2026م. بمدينة طرابلس أبرم هذا العقد بين كلاً من :-

أولا / شـركـة البريقـة لتسـويق النفط ومقرهـا الرئيسـي طرابلس/طريق المطـار ويمثلـه في هـذا العقـد السيـــــد /م. **مصطفى أبو القاسم عون** ، بصفته: **عضو مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة للمناطق غ/ج**، والمفوض بالتوقيع بموجب **قرار مجلس الإدارة** رقم **165** لسـنة **2026**م. بشـأن إعادة توزيع الاختصـاصـات وإلى القرار رقم **198**لسنة **2026**م. بشأن تفويض الصلاحيات.

ويشار إليه فيما بعد.

"بالطرف الأول"

ثانيا /شركة الشروق الليبية للمطاحن والاعلاف ذ م م ، رقم القيد بالسجل التجاري (05060202420614) مستخرج من السجل التجاري المحلي الخمس، ومقرها: ليبيا / الخمس، ،ويمثلها **السيد/ أنور فرج محمد أمسلم** بصفته/ **مدير عام**، وينوب عنه في توقيع هذا العقد **السيد/ سالم الفيتوري إبراهيم التكماك**،إثبات هوية (23585ط)، هاتف رقم (**0918886503**) بموجب رسالة بالتخويل إشاري 123-2026 بتاريخ /26-08-2026م. معتمدة من قبل المدير العام.

ويشار إليه فيما بعد.

"بالطرف الثاني"

تمهيـــد

لما كان الطرف الأول ووفقاً لقانون إنشائه ونظامه الأساسي وتعديلاته متخصص في توفير وبيع المنتجات النفطية بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي، وكان الطرف الثاني يرغب في شراء وقود الديزل من الطرف الاول وذلك لغرض استعماله "**كبديل للكهرباء والالات والمعدات**" الأمر الذي اتجهت معه إرادة الطرفين إلى التعاقد على الأتي:

المادة (1)
حكم التمهيد

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد وركناً أساسياً فيه ويأخذ كافة أحكامه.

المادة (2)
التزامات الطرف الأول

1. يلتزم بتزويد الطرف الثاني بمتطلباته من منتج (الديزل) حسب الكمية المحددة من قبل لجان تحديد احتياجات المستهلكين وهي (**97,300لتر،سبعة وتسعون ألف وثلاتمائه لترشهرياً**.) وفق الأصول المتبعة والإمكانيات المتاحة لديه وحسب ظروفه التشغيلية، ويكون الطرف الثاني ملزماً بالكمية المحددة من قبل اللجنة الفنية الفرعية

التابعة للطرف الأول والمحددة بتقريرها بتاريخ: 2026/08/11م.ولا يحق له طلب زيادة الكمية المخصصة والمبينة أعلاه إلا بعد أخذ الموافقات اللأزمة وإعادة تقدير الاحتياج من قبل اللجنة المختصة بتحديد الاحتياج بعد الوقوف على الأسباب التي أدت لذلك.

2. يلتزم بتسجيل الطرف الثاني في منظومة مبيعات الشركة وفق الإجراءات المتبعة ومنحها رمز التسجيل الخاص بها ورابط الكتروني خاص يمكنّها من حجز وطلب الكمية المخصصة شهرياً.

المادة (3)

التزامات الطرف الثاني

1. يلتزم بتوفير كافة المستندات التي يطلبها الطرف الأول للقيد بسجلات الزبائن وتجديدها متى تطلب الأمر ذلك، وأن يلتزم بكافة الشروط المتبعة لدى الطرف الأول في التزويد.
2. أن يلتزم التزاما تاما بتنفيذ التعليمات والشروط العامة للأمن والسلامة المعمول بها من قبل الشركة مع التقيد التام بمتطلبات حماية البيئة وسلامة المحيط حسب ما تنص عليه القوانين والقرارات النافذة بالخصوص ويتحمل مسؤولية اخلاله بأي منها.
3. إحضار شهادة تفيد الكشف على مكان التفريغ ومدى جاهزية المعدات والخزانات لإستقبال المنتج معتمدة من هيئة السلامة الوطنية.
4. يتعهد بتحمل المسؤولية الكاملة عن الشحنة من وقت خروجها من بوابة المستودع (نقطة التعبئة التابعة للطرف الأول) ويشمل التعهد مسؤولية وصول الشحنة واستلامها من قبل الطرف الثاني على سبيل المثال لا الحصر (مخاطر الطريق، ونقص في الكمية أو أي استعمال للمنتج في غير الأغراض المطلوب لأجلها).
5. حال تكليف شركة نقل خاص من قبل الطرف الثاني يلتزم بإحضار كافة المستندات الخاصة بالشاحنات وشبه المقطورات حسب اللوائح والضوابط المعمول بها في الشركة للجهات الناقلة (صور من كتيب رأس الجر وشبه المقطورة – التأمينات الاجبارية لرأس الجر وشبه المقطورة - تأمينات الطرف الثالث لرأس الجر وشبه المقطورة – بطاقة هيئة السلامة الوطنية لرأس الجر وشبه المقطورة – رخصة القيادة الخاصة بالسائق – إفادة بالرخصة – التصريح النفطي – عقد ملكية أو توكيل قيادة لرأس الجر وشبه المقطورة إن وجد) وتسلم هذه المستندات لوحدات النقل البري بمستودعات الطرف الأول قبل البدء في عملية التعبئة .
6. تكليف مندوب عنه في حال رغبته في نقل المنتج بواسطة نقل خاص لاستلام المنتج من مستودعات الطرف الأول وان يتم الختم والتوقيع على فاتورة البيع باستلام الكمية كاملة قبل خروجها من بوابة المستودع التابع للطرف الأول.
7. تكليف عدد (2) مندوبين ليبيين الجنسية، يخولان بموجب كتاب رسمي صادر عن الممثل القانوني للطرف الثاني للتعامل مع الطرف الأول ولن يتم التعامل مع سواهما إلا بخطاب مسبق صادر عن ذات الجهة (الممثل القانوني للطرف الثاني).

8. يلتزم عند تقديم طلب شراء المنتجات أن يكون طلب الشراء من أصل وصورة ويحمل رقماً مسلسلاً وآية بيانات أخرى يراها الطرف الأول لازمة مع مراعاة الآتي: -
   - أن يكون طلب الشراء موقعاً ومختوماً من الشخص المخول بالاعتماد.
   - أن يُقدم خلال فترة الدوام الرسمي.
   - ألا تتجاوز الكمية المدرجة بطلبات الشراء الكميات المحددة من قبل الطرف الأول.
   - لا يتم قبول طلبات الشراء في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية والدينية كما لا تقبل عبر الاتصال الهاتفي.

المادة (4)

طريقة الدفع

مع عدم الاخلال بنصوص المواد أعلاه (م2– م3) وبعد استيفاء الشروط المحددة من الطرف الأول يلتزم الطرف الثاني بالسداد وفقاً لآلية الدفع المسبق، ولا يتم الحجز إلاّ من خلال صكوك مصدّقة من المصارف المعتمدة باسم الجهة أو من خلال حوالات مالية من حساب الجهة تُحال مباشرة لحسابات الشركة، كما يلتزم الطرف الثاني بدفع مصاريف النقل من نقطة الشحن إلى نقطة التسليم طبقاً للقرارات الصادة عن جهة الاختصاص (وزارة الاقتصاد) بالخصوص، والالتزام بما يصدر من قرارات جديده منذ تاريخ صدورها.

(المادة 5)

وقف التزويد

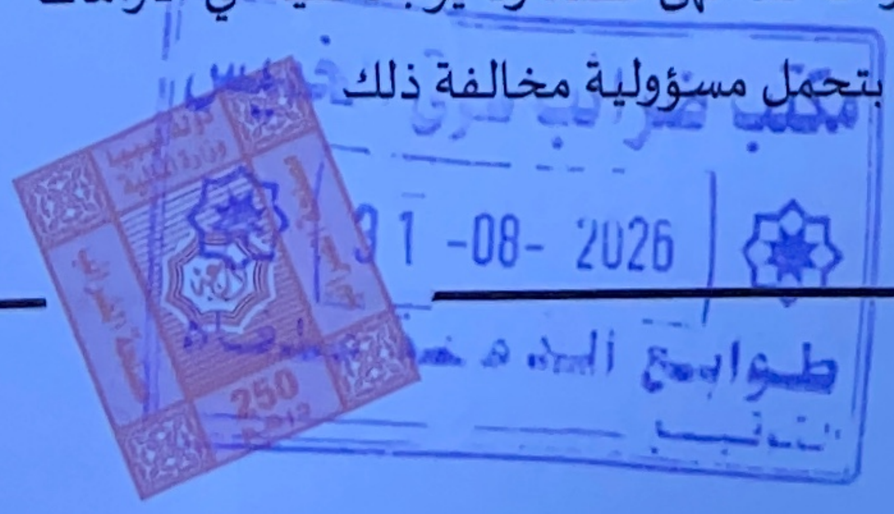
للطرف الأول حق وقف تزويد الزبون بالمنتج محل العقد إذا تبين له إخلال الطرف الثاني بشروط العقد أو أية اسباب يقدرها الطرف الأول، ومنها: -

1. إذا لم يقم الطرف الثاني بتجديد صلاحية المستندات الرسمية المتعلقة بممارسة نشاطه خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
2. يحق للطرف الأول الامتناع عن تزويد الطرف الثاني في حال عدم إتباع شروط التزويد في موقع الطرف الثاني، بما في ذلك اشتراطات السعة التخزينية ومدى مطابقتها لمتطلبات الأمن والسلامة، ولا يحق للطرف الثاني، الاعتراض على الإجراءات المتبعة من الطرف الأول.

(المادة 6)

صحة المستندات

يقر الطرف الثاني بأن جميع المستندات المقدمة منه صحيحة ومتحصل على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه وأنه غير متعاقد مع أي شركة من شركات توزيع الوقود العاملة، أو أنه قد أنهى عقده ولا يوجد عليه أي التزامات أو رسوم أو ديون واجبة السداد لأي شخص أو جهة كانت، ويتعهد بتحمل مسؤولية مخالفة ذلك



المادة (7)

مدة العقد

مُدة هذا العقد (سنة واحدة) تبدأ من ..30../..03../..2026م وتنتهي في ..29../..03../..2027 م، قابل للتمديد لمدد أخرى مماثلة، بموجب كتاب بالتمديد يصدر سنوياً عن الطرف الأول ويتولى الطرف الثاني سداد الرسوم الضريبية على مدة التمديد وفي حال ابداء أي من الطرفين عدم رغبته في التمديد اخطار الطرف الاخر كتابة قبل انتهاء مدة هذا العقد بشهرين، واي تعديل تفرضه الظروف التشغيلية او تعديل في التشريعات النافذة يوقف العمل بالعقد الحالي فوراً ويتم التعديل بناء على ما استحدث من تشريعات على اعتبار الزاميتها من تاريخ صدورها.

المادة (8)

التنازل عن العقد

لا يجوز للطرف الثاني التنازل على العقد كله أو بعضه وإذا تنازل خلافاً لحكم هذه المادة، فيلغى العقد، دون الحاجة لأي إجراء قضائي مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في التعويض عما أصابه من ضرر.

المادة (9)

حالات إلغاء العقد

مع عدم الإخلال بحق الشركة في التعويض (إن كان لذلك مقتضى) وفقاً لما نصت عليه اللوائح والتشريعات المنظمة يكون للطرف الأول الحق في إنهاء العقد في الحالات التالية: -

1. إذا ثبت للطرف الأول تصرف الطرف الثاني في المنتج (موضوع العقد) في غير الأوجه التي صرف على أساسها، أو ثبت له إعادة تصديره خلافاً للقوانين المنظمة تحت أي مسمى.
2. إذا تبين أن الطرف الثاني قد تورط في جريمة تهريب وقود أو باعه كله أو بعضه بالجملة أو إرتكب أي فعل يعد جريمة معاقب عليها قانوناً.
3. إذا ثبت للطرف الأول زوال السبب الذي تم طلب المنتج لأجله مثل توقف نشاط الطرف الثاني او ما شابه ذلك.
4. إذا تأخر الطرف الثاني أو ماطل في استلام الشحنات المخصصة له.
5. إذا قام الطرف الثاني بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر باستعمال الغش أو التدليس أو التلاعب في تنفيذ العقد مع الطرف الأول أثناء التنفيذ أو عند تقديم المستندات اللازمة للعقد.
6. إذا زالت أهلية الطرف الثاني فللطرف الأول حق الاختيار بين إنهاء العقد وبين السماح لخلف الطرف الثاني بالاستمرار في تنفيذه إذا طلب ذلك وتأكد الطرف الأول من كفايته المالية والفنية والقانونية وأوجه طلب المنتج.
7. إذا كان الطرف الثاني أكثر من شخص وزالت أهلية أحدهم فيكون للطرف الأول الخيار بين إنهاء العقد وبين تكليف باقي الأشخاص والاستمرار في التنفيذ.

8. إذا كان الطرف الثاني شركة أشخاص أو أموال وانقضت فينهي الطرف الأول العقد ما لم يكن حل الشركة قد قصد به إعادة تنظيمها.

يكون إنهاء العقد في هذه الحالات وإخطار الطرف الثاني بما ينتهي إليه رأي الطرف الأول بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسله الطرف الأول إلى الطرف الثاني على عنوانه المثبت بهذا العقد ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر أو الالتجاء إلى القضاء.

المادة (10)

تسجيل العقد لدى مصلحة الضرائب

يلتزم الطرف الثاني باعتماد نسخ العقد لدى مصلحة الضرائب وسداد كافة الرسوم المترتبة عليه وفقاً للتشريعات النافذة وذلك في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعه ويتحمل كافة الغرامات والنفقات التي قد تترتب عن التأخير كما يتحمل الطرف الثاني أية ضرائب أخرى تستحق عليه بمناسبة قيامه بتنفيذ هذا العقد وعليه أن يقدم للطرف الأول الوثائق الرسمية التي تدل على الوفاء بهذه الضرائب.

المادة (11)

القوة القاهرة

القوة القاهرة هي ظروف وأحداث لا يمكن توقع حدوثها عند التعاقد ويترتب عليها توقف في التزامات الطرفين إلى حين انتهائها وعلى الطرف الذي يدعي وجود القوة القاهرة إثباتها وفي جميع الأحوال إذا استمرت هذه الحالة بشكل يجعل التنفيذ مستحيلاً جاز للطرفين إنهاء العقد.

المادة (12)

لغة العقد

تكون لغة العقد وملاحقه والمستندات المتعلقة بموضوع العقد باللغة العربية بما في ذلك المكاتبات والمراسلات المتبادلة بين الطرفين وكذلك الفواتير المقدمة من الطرف الثاني.

المادة (13)

سريان القانون الليبي واختصاص القضاء الليبي

1. القانون الذي يحكم العقد هو القانون الليبي.
2. تختص المحاكم الليبية بالنظر في المنازعات والخلافات إذا وقعت بين الطرفين خلال تنفيذ هذا العقد بعد استيفاء كل الطرق الودية في حل المنازعات الناشئة عن العقد.
3. تختص المحكمة التي يقع في نطاقها موطن الطرف الأول بالنظر في المنازعات الناشئة عن هذا العقد.

المادة (14)

عناوين طرفي العقد

يعتبر استلام كافة الإخطارات والمراسلات التي يوجهها أحد الطرفين للآخر صحيحة إذا تم التسليم مباشرة في العنوان المبين بصدر هذا العقد قرين اسم كل طرف في ديباجة العقد، ولا يحق لأي طرف تغيير عنوانه إلاّ بعد إخطار الأخر بذلك كتابياً.

المادة (15)

نسخ العقد

حُـرر هذا العقد من عدد (5) نسخ تسلم للطرف الثاني عقِب استكمال إجراءات اعتمادها من الطرفين، وذلك للتصديق عليها من مصلحة الضرائب وإرجاعها للطرف الأول للعمل بمـ ـها عند الاقتضاء، مع حقه في استلام نسخة معتمده.

مكتب ضرائب ... 08- 2026 طوابع الـ ... التوقيع

توقيـــعـــات الطرفيـ

الطرف الأول	الطرف الثاني
الاسم:م.مصطفى أبو القاسم عـــون	الاسم: سالم الصيد بن الباكر
الصفة: .عضو مجلـــــس الادارة	الصفة: الحول بالتوقيع
التوقيع:	التوقيع: .....

شركة البريقة للتسويق - عضو مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة ع / ج

شركة الشروق الليبية - الإدارة (1) للسطاحن والأعلاف

شركة البريقة لتسويق النفط

إحدى شركات المؤسسة الوطنية للنفط

B.P.M.C

Brega Petroleum Marketing Co .

One of The Companies of The National Oil Corporation

عقـــد

بيع غاز مسال

رقم الوثيقة : BPMC-CMA-F01

التاريخ: 2026 / 8 / 20 م

رقم العقد (654 / ت / غ)

إدارة العقود والتوثيق

www.brega.ly

يباع بمنشقية المطبوعات والقرطاسية مكتب الخدمات العامة المركز الرئيسي

إنه في يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس لسنة 2026 م بمدينة طرابلس أبرم هذا العقد بين كلاً من :-

أولا/ شركة البريقة لتسويق النفط ومقرها الرئيسي طرابلس/طريق المطار صندوق بريد (402) ليبيا، ويمثلها في هذا العقد السيد/ م مصطفى ابوالقاسم عون، بصفته / عضو مجلس الإدارة للإدارة العامة للتشغيل والصيانة غ/ج، والمفوض بالتوقيع بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 165لسنة 2026م بشأن إعادة توزيع الاختصاصات فيما بين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإلى قرار مجلس الإدارة رقم 198 لسنة 2025م بشأن تفويض الصلاحيات.

ويشار إليه فيما بعد.

"بالطرف الأول"

ثانياً/ شركة الوسيطة لصناعة المبيدات الحشرية، سجل التجاري رقم:(13020202670913) مستخرج من السجل التجاري مصراتة، ومقرها الرئيسي: ليبيا / مصراتة، هاتف /0916023533 ويمثلها السيد /عبد السلام عبد الله علي الضراط، بصفته / صاحب الترخيص، وينوب عنه في التوقيع على هذا العقد، السيد/أنس عبد السلام عبد الله الضراط بموجب توكيل خاص رقم 2026/637م بتاريخ 2026/07/27م حرر بمكتب محرر العقود علي امحمداجويد محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.

ويشار إليه فيما بعد.

"بالطرف الثاني"

تمهيد

الطرف الأول ووفقاً لقانون إنشائه ونظامه الأساسي وتعديلاته متخصص في توفير وبيع المنتجات النفطية بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي (لكافة زبائن الشركة)، وكان للطرف الثاني الرغبة في شراء منتج (**غازمسال**) من الطرف الأول وذلك لغرض استعماله ((**للمعدات التشغيلية**)) الأمر الذي اتجهت معه إرادة الطرفين إلى التعاقد على الآتي: -

المادة (أ)

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد وركناً أساسياً فيه ويأخذ كافة أحكامه.

المادة (2)

يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بمتطلباته من منتج **الغاز المسال** وفق الإجراءات المتبعة والإمكانيات المتاحة لديه وحسب ظروفه **التشغيلية**، ويكون الطرف الثاني ملزماً بالكمية المحددة من قبل الطرف الأول والتي قدرت بكمية وقدرها (60,000طن) شهرياً، طبقاً للكمية المحددة بنموذج الزيارة الميدانية، ولا يحق له طلب زيادة الكمية المخصصة والمبينة أعلاه إلا بعد أخذ الموافقات اللأزمة وإعادة تقدير الاحتياج للوقوف على الأسباب التي أدت لذلك.

المادة (3)

يلتزم الطرف الثاني بتوفير كافة المستندات التي يطلبها الطرف الأول للقيد بسجلات الزبائن وأن يلتزم بكافة الشروط المتبعة لدى الطرف الأول في التزويد، ويحق للطرف الأول الامتناع عن تزويد الطرف الثاني في حال عدم توفير المستندات او تجديدها متى طُلب منه ذلك، أو عدم إتباع شروط التزويد في موقع الطرف الثاني، بما في ذلك اشتراطات السعة التخزينية ومطابقتها لمتطلبات الأمن والسلامة، ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض على الإجراءات المتبعة من الطرف الأول. كما يلتزم الطرف الأول بتسجيل الجهة في منظومة مبيعات الشركة ومنحها رمز التسجيل الخاص بها ورابط الكتروني خاص يمكنّها من حجز وطلب الكمية المخصصة شهرياً.

المادة (4)

مع عدم الاخلال بنصوص المواد أعلاه (م 2 – م 3) وبعد استيفاء الشروط المحددة من الطرف الأول يلتزم الطرف الثاني بطريقة الدفع المسبق، طبقاً للأسعار المحددة من الجهة المختصة والملزمة للطرفين، ولا يتم الحجز إلاَّ من خلال صكوك مصدّقة من المصارف باسم الجهة أو من خلال حوالات مالية من حساب الجهة تُحال مباشرة لحسابات الشركة، كما يلتزم الطرف الثاني بدفع مصاريف النقل من نقطة الشحن إلى نقطة التسليم طبقاً لقرار السيد وزير الاقتصاد رقم (19) لعام 2018م. مضاف إليها رسوم التشغيل والمناولة والمقيدة بمنظومة النقل لدى الطرف الأول وهي ملزمة للطرفين ما لم يصدر تعديل من الجهات المختصة بذلك.

المادة (5)

على الطرف الثاني تكليف عدد (2) مندوبين ليبيين الجنسية، يخولان بالتعامل مع الطرف الأول ولن يعتد بالتعامل مع سواهما في حالة تكليف غيرهما، إلا بإخطار مسبق.

ويلتزم الطرف الثاني عند تقديم طلب شراء المنتجات بالضوابط التالية: -

أن يكون طلب الشراء من أصل وصورة ويحمل رقماً مسلسلاً وآية بيانات أخرى يراها الطرف الأول لازمة مع مراعاة الآتي: -

1. أن يكون طلب الشراء موقعاً ومختوماً من الشخص المخول بالاعتماد.
2. أن يُقدم خلال فترة الدوام الرسمي.
3. ألا تتجاوز الكمية المدرجة بطلبات الشراء الكميات المحددة من قبل الطرف الأول.
4. لا يتم قبول طلبات الشراء في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية والدينية كما لا تقبل عبر الاتصال الهاتفي.